

Manifestação Técnica — PL nº 2199/2026

Ofício: CVL nº 5115/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** julho de 2026

Em atenção ao Ofício CVL nº 5115/2026, referente ao PL nº 2199/2026, de autoria do Vereador Felipe Michel, que isenta do pagamento de pedágio, nas vias expressas municipais Linha Amarela e Transolímpica, os condutores de veículos com sessenta anos ou mais, esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** à proposta.

O PL concede a isenção ao condutor com sessenta anos ou mais, verificada a cada passagem, e atribui às concessionárias os encargos de cadastramento e divulgação, com o objetivo legítimo de reduzir o custo de deslocamento do idoso. A própria justificativa reconhece que a renúncia seria equacionada por reequilíbrio econômico-financeiro — mecanismo que a Lei de Concessões conduz por tarifa, prazo ou indenização a cargo do poder concedente (BRASIL. "Lei nº 8.987/1995", Congresso Nacional, 1995) —, e a verificação do condutor a cada passagem, diante da pista automática que o texto privilegia, é ponto a equacionar na regulamentação.

A escala envolvida é expressiva: as duas concessões arrecadaram cerca de R\$ 370 milhões de pedágio em 2024 (LAMSA. "Demonstrações Financeiras 2024", Lamsa, 2025; VIARIO. "Demonstrações Financeiras 2024", ViaRio, 2025) e 28,8% dos condutores habilitados do estado têm mais de sessenta anos (SENATRAN. "Condutores habilitados por UF e faixa etária", Ministério dos Transportes, 2025). O contexto é o de concessões recém-repactuadas — Linha Amarela em junho de 2025, homologada pelo STF; Transolímpica em abril de 2026 — e, no plano distributivo, 52,2% da população não possui automóvel (IBGE. "Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017-2018", IBGE, 2019), enquanto o idoso já conta com a gratuidade focalizada do transporte coletivo.

Do ponto de vista jurídico, a matéria é sensível: o STF (ADI 2.733) e o TJRJ (fevereiro de 2026, quanto à Lei municipal nº 8.518/2024) já apreciaram isenções de pedágio de teor análogo, aspecto cuja avaliação compete à PGM. No plano comparado, o amparo ao idoso motorista tem sido viabilizado por desconto negociado com cadastro prévio, a exemplo do modelo americano (NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY. "Toll Discounts", NJTA, 2026) — caminho compatível com os contratos vigentes. Nesse sentido, o PL nº 2199/2026 persegue objetivo social legítimo. Esta Subsecretaria posiciona-se em sentido de **nada a opor** ao PL nº 2199/2026.